



PUTUSAN
Nomor 3779 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **EVA HAYATI, S.P.**, bertempat tinggal di Jalan Seledri Nomor 69, RT 01, RW 05, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **RUDI ANTONI**, bertempat tinggal di Jalan Seledri Nomor 69, RT 01, RW 05, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. **RUSDI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Payakumbuh Lintau, Jorong Patar, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
4. **RINA NURSANTI**, bertempat tinggal di Villa Gardenia III, Blok A-21, RT 047, RW 01, Desa Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
5. **DARMAWIL SYAFWAR**, bertempat tinggal di Villa Gardenia III, Blok A-21, RT 047, RW 01, Desa Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
6. **ARRAHMAN OKTAVIANDA**, bertempat tinggal di APT CER TWR BIMA A, Lantai 17, Nomor 028, RT 008, RW 013, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jesvandy Silaban, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 3779 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pasaribu Silaban & Partners, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km. 15.800, Jalan Karang Anyar, Perumahan Green Duta, RT 25, RW 09, Nomor 33A, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

LUKMAN NUL HAKIM selaku Direktur PT SARANA SUBUR AGRINDOTAMA, beralamat di Jalan Hikmah Banua, Komplek Sejahtera, RT 004, RW 001, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Kharisma P. Harahap, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M&H, berkantor di Jalan Kapten Piere Tendean, Komplek P&K, Nomor 6, RT 16, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan/aktivitas perkebunan (menanam, memanen, memupuk atau merawat kebun kelapa sawit) atau aktivitas lainnya di atas bidang tanah seluas 209.600 m² (dua ratus sembilan ribu

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 3779 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus meter persegi) atau 20,96 ha (dua puluh koma sembilan enam hektar), yang masih berada di atas bidang tanah Hak Milik Penggugat yang terletak di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut sementara pemeriksaan perkara *a quo* berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan *a quo*, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik lahan yang terletak di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 05101 yang diterbitkan tanggal 29 Januari 2014 atas nama Eva Hayati binti Abdul Gofar seluas 15.382 m² (lima belas ribu tiga ratus delapan puluh dua meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 18/Jilatan/2013 tanggal 28 Oktober 2013;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 05104 yang diterbitkan tanggal 29 Januari 2014 atas nama Rusdi bin Muhammad Yunus seluas 19.898 m² (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 21/Jilatan/2013 tanggal 28 Oktober 2013;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 05102 yang diterbitkan tanggal 29 Januari 2014 atas nama Rina Nursanti binti Rusdi Yunus seluas 16.049 m² (enam belas ribu empat puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 20/Jilatan/2013 tanggal 28 Oktober 2013;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 05103 yang diterbitkan tanggal 29 Januari 2014 atas nama Darmawil Syafwar bin Syafwar Nurdin seluas 18.236 m² (delapan belas ribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 19/Jilatan/2013 tanggal 28 Oktober 2013;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 3779 K/Pdt/2024



- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 05094 yang diterbitkan tanggal 21 Februari 2013 atas nama Arrahman Oktavianda Bin Mursida seluas 15.592 m² (lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 09/Jilatan/2013 tanggal 13 Februari 2013;
 - f. Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nama Arrahman Oktavianda, dengan luas 23.700 m² (dua puluh tiga ribu tujuh ratus meter persegi) atau 2,37 ha (dua koma tiga tujuh hektar);
 - g. Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nama Rusdi, dengan luas 20.900 m² (dua puluh ribu sembilan ratus meter persegi) atau 2,09 ha (dua koma nol sembilan hektar);
 - h. Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nama Darmawil Syafwar, dengan luas 21.100 m² (dua puluh satu ribu seratus meter persegi) atau 2,11 ha (dua koma satu satu hektar);
 - i. Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nama Rudi Antoni, dengan luas 20.500 m² (dua puluh ribu lima ratus meter persegi) atau 2,05 ha (dua koma nol lima hektar);
 - j. Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nama Eva Hayati, dengan luas 20.600 m² (dua puluh ribu enam ratus meter persegi) atau 2,06 ha (dua koma nol enam hektar);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa:
 - a. Ganti rugi materiil:

Berupa biaya sewa sebesar Rp125.760.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh rupiah), yang diperhitungkan sejak tahun 2017 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan ganti rugi tersebut dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - b. Ganti rugi *immateriil* sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Seluruh ganti kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat kepada



Penggugat secara tunai dan seketika;

5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan bidang tanah milik Penggugat seluas 209.600 m² (dua ratus sembilan ribu enam ratus meter persegi) atau 20,96 ha (dua puluh koma sembilan enam hektar), yang terletak di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti sediakala dan tidak terdapat beban apapun di atasnya;
 6. Menyatakan Hak Guna Usaha Nomor 01, Tahun 1995 atas nama PT Sarana Subur Agrindotama yang menjadi alas hak penguasaan oleh Tergugat di atas bidang milik Penggugat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan *a quo*, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
 9. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun Tergugat banding atau kasasi;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Kompetensi absolut pengadilan;
- B. Surat Kuasa Para Penggugat cacat formil;
- C. Gugatan cacat formil karena diajukan oleh pihak yang tidak berwenang;
- D. Gugatan kabur (*obscur libel*);
- E. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 3779 K/Pdt/2024



1. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap bidang tanah yang terletak di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut berdasarkan seluruh bukti Sertipikat Hak Milik dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) seluas 295.757 (dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) meter persegi atau setara dengan 29,6 ha (dua puluh sembilan koma enam hektar), sementara pemeriksaan perkara *a quo* berjalan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap Para Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan provisi pengadilan *a quo*, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemegang Hak Guna Usaha yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00175, tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 928/P&PT/1995, tanggal 21 Maret 1992, atas nama PT Sarana Subur Agrindotama, dengan luas setelah dilakukan pelepasan hak sebagian menjadi seluas 894,4 ha (SHGU Nomor 00175/1995) yang terletak di Desa Ambawang sebagian termasuk juga Desa Batalang dan Desa Jilatan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Ganti rugi materiil:
Yang diperhitungkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) x 29,6 ha menjadi Rp1.480.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah), dan

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 3779 K/Pdt/2024



- b. Ganti rugi *immateriil* sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Ganti kerugian tersebut harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi dengan cara tunai dan seketika;

5. Menyatakan seluruh Sertipikat Hak Milik dan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Para Tergugat Rekonvensi, di antaranya:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 05101, tanggal 29 Januari 2014 atas nama Eva Hayati dengan luas 15.382 m² (lima belas ribu tiga ratus delapan puluh dua meter persegi);
- Sertipikat Hak Milik Nomor 05102, tanggal 29 Januari 2014 atas nama Rina Nursanti dengan luas 16.049 m² (enam belas ribu empat puluh sembilan meter persegi);
- Sertipikat Hak Milik Nomor 05103, tanggal 29 Januari 2014 atas nama Darmawil Syafwar dengan luas 18.236 m² (delapan belas ribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi);
- Sertipikat Hak Milik Nomor 05104, tanggal 29 Januari 2014 atas nama Rusdi dengan luas 19.898 m² (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan meter persegi);
- Sertipikat Hak Milik Nomor 05094, tanggal 21 Februari 2013 atas nama Arrahman Oktavianda dengan luas 15.592 m² (lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi);
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 590/19/KDJ-III/2012, tanggal 16 Maret 2012 atas nama Eva Hayati, dengan luas 20.700 m² (dua puluh ribu tujuh ratus meter persegi);
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 590/29/KDJ-III/2012, tanggal 16 Maret 2012 atas nama Rusdi, dengan luas 20.600 m² (dua puluh ribu enam ratus meter persegi);
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 590/21/KDJ-III/2012, tanggal 16 Maret 2012 atas nama Rina Nursanti, dengan luas 20.500 m² (dua puluh ribu lima ratus meter persegi);

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 3779 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 590/22/KDJ-III/2012, tanggal 16 Maret 2012 atas nama Darmawil Syafwar, dengan luas 20.500 m² (dua puluh ribu lima ratus meter persegi);
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 590/23/KDJ-III/2012, tanggal 16 Maret 2012 atas nama Arrahman Oktavianda, dengan luas 20.500 m² (dua puluh ribu lima ratus meter persegi);
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Arrahman Oktavianda, dengan luas 23.700 m² (dua puluh tiga ribu tujuh ratus meter persegi);
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Rusdi, dengan luas 20.900 m² (dua puluh ribu sembilan ratus meter persegi);
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Darmawil Syafwar, dengan luas 21.100 m² (dua puluh satu ribu seratus meter persegi);
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Rudi Antoni, dengan luas 20.500 m² (dua puluh ribu lima ratus meter persegi);
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Eva Hayati, dengan luas 20.600 m² (dua puluh ribu enam ratus meter persegi);

Tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap Para Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan pengadilan *a quo*, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun Para Tergugat Rekonvensi banding atau kasasi;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 3779 K/Pdt/2024



9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pelaihari telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pli, tanggal 29 September 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemegang Hak Guna Usaha yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00175, tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 928/P&PT/1995, tanggal 21 Maret 1992, atas nama PT Sarana Subur Agrindotama, dengan luas setelah dilakukan pelepasan hak sebagian menjadi 894,4 ha (delapan ratus sembilan puluh empat koma empat) hektar, yang terletak di Desa Ambawang sebagian termasuk juga Desa Batalang dan Desa Jilatan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik (Sporadik) atas nama Para Tergugat Rekonvensi terkait perkara *a quo* yaitu sebagai berikut:



- Sertipikat Hak Milik Nomor 05101, tanggal 29 Januari 2014 atas nama Eva Hayati dengan luas 15.382 (lima belas ribu tiga ratus delapan puluh dua) meter persegi;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 05102, tanggal 29 Januari 2014 atas nama Rina Nursanti dengan luas 16.049 (enam belas ribu empat puluh sembilan) meter persegi;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 05103, tanggal 29 Januari 2014 atas nama Darmawil Syafwar dengan luas 18.236 (delapan belas ribu dua ratus tiga puluh enam) meter persegi;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 05094, tanggal 21 Februari 2013 atas nama Arrahman Oktavianda dengan luas 15.592 (lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua) meter persegi;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 590/19/KDJ-III/2012, tanggal 16 Maret 2012 atas nama Eva Hayati;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 590/29/KDJ-III/2012, tanggal 16 Maret 2012 atas nama Rusdi;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 590/21/KDJ-III/2012, tanggal 16 Maret 2012 atas nama Rina Nursanti;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 590/22/KDJ-III/2012, tanggal 16 Maret 2012 atas nama Darmawil Syafwar;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 590/23/KDJ-III/2012, tanggal 16 Maret 2012 atas nama Arrahman Oktavianda;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Arrahman Oktavianda;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Rusdi;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Darmawil Syafwar;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Rudi Antoni;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 3779 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Eva Hayati;

Tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Para Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan secara tanggung renteng;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.676.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT BJM, tanggal 6 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding/Kuasa Para Penggugat tersebut;

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pli, tanggal 29 September 2023 sepanjang mengenai provisi yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pli, tanggal 29 September 2023 sepanjang mengenai Eksepsi yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pli, tanggal 29 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 3779 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pli, tanggal 29 September 2023 sepanjang mengenai Provisi yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pli, tanggal 29 September 2023 sepanjang mengenai gugatan rekonsvansi yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusan sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonsvansi adalah pemegang hak guna usaha yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00175, tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 928/P&PT/1995, tanggal 21 Maret 1995, atas nama PT Sarana Subur Agrindotama, dengan luas setelah dilakukan pelepasan hak sebagian menjadi 894,4 ha (delapan ratus sembilan puluh empat koma empat) hektar, yang terletak di Desa Ambawang sebagian termasuk juga Desa Batalang dan Desa Jilatan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonsvansi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik (Sporadik) atas nama Para Tergugat Rekonsvansi terkait perkara *a quo* yaitu sebagai berikut:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 05101, tanggal 29 Januari 2014 atas nama Eva Hayati dengan luas 15.382 (lima belas ribu tiga ratus delapan puluh dua) meter persegi;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 05102, tanggal 29 Januari 2014 atas nama Rina Nursanti dengan luas 16.049 (enam belas ribu empat puluh sembilan) meter persegi;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 05103, tanggal 29 Januari 2014 atas nama Darmawil Syafwar dengan luas 18.236 (delapan belas ribu dua ratus tiga puluh enam) meter persegi;

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 3779 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 05104, tanggal 29 Januari 2014 atas nama Rusdi dengan luas 19.898 m² (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 05094, tanggal 21 Februari 2013 atas nama Arrahman Oktavianda dengan luas 15.592 (lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua) meter persegi;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 590/19/KDJ-III/2012, tanggal 16 Maret 2012 atas nama Eva Hayati;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 590/29/KDJ-III/2012, tanggal 16 Maret 2012 atas nama Rusdi;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 590/21/KDJ-III/2012, tanggal 16 Maret 2012 atas nama Rina Nursanti;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 590/22/KDJ-III/2012, tanggal 16 Maret 2012 atas nama Darmawil Syafwar;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 590/23/KDJ-III/2012, tanggal 16 Maret 2012 atas nama Arrahman Oktavianda;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Arrahman Oktavianda;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Rusdi;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Darmawil Syafwar;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Rudi Antoni;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Eva Hayati;

Tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 3779 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Para Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan secara tanggung renteng;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pli, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 68/PDT/2023/PT BJM, tanggal 6 Desember 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pli, tertanggal

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 3779 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan/aktivitas perkebunan (menanam, memanen, memupuk atau merawat kebun kelapa sawit) atau aktivitas lainnya di atas bidang tanah seluas 209.00 m² (dua ratus sembilan meter persegi) atau 20,96 ha (dua puluh koma sembilan puluh enam hektar) yang masih berada di atas bidang tanah hak milik Penggugat yang terletak di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut sementara pemeriksaan perkara *a quo* berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan *a quo*, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik lahan yang terletak di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 05101 yang diterbitkan tanggal 29 Januari 2014 atas nama Eva Hayati binti Abdul Gofar, seluas 15.382 m² (lima belas ribu tiga ratus delapan puluh dua meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 18/Jilatan/2013, tanggal 28 Oktober 2013;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 05104 yang diterbitkan tanggal 29 Januari 2014 atas nama Rusdi bin Muhammad Yunus, seluas 19.898 m² (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 21/Jilatan/2013, tanggal 28 Oktober 2013;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 05102 yang diterbitkan tanggal 29 Januari 2014 atas nama Rina Nursanti binti Rusdi Yunus, seluas 16.049 m²

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 3779 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam belas ribu empat puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 20/Jilatan/2013, tanggal 28 Oktober 2013;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 05103 yang diterbitkan tanggal 29 Januari 2014 atas nama Darmawil Syafwar bin Syafwar Nurdin, seluas 18.236 m² (delapan belas ribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 19/Jilatan/2013, tanggal 28 Oktober 2013;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 05094 yang diterbitkan tanggal 21 Februari 2013 atas nama Arrahman Oktavianda bin Mursida, seluas 15.592 m² (lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 09/Jilatan/2013, tanggal 13 Februari 2013;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nama Arrahman Oktavianda, dengan luas 23.700 m² (dua puluh tiga ribu tujuh ratus meter persegi) atau 2,37 ha (dua koma tiga tujuh hektar);
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nama Rusdi, dengan luas 20.900 m² (dua puluh ribu sembilan ratus meter persegi) atau 2,09 ha (dua koma nol sembilan hektar);
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nama Darmawil Syafwar, dengan luas 21.100 m² (dua puluh satu ribu seratus meter persegi) atau 2,11 ha (dua koma sebelas hektar);
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nama Rudi Antoni, dengan luas 20.500 m² (dua puluh ribu lima ratus meter persegi) atau 2,05 ha (dua koma nol lima hektar);
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nama Eva Hayati, dengan luas 20.600 m² (dua puluh ribu enam ratus meter persegi) atau 2,06 ha (dua koma nol enam hektar);

3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa:
 - Kerugian materiil berupa biaya sewa sebesar Rp125.760.000,00

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 3779 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak tahun 2017 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan ganti rugi tersebut dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Kerugian *immateriil* sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) seluruh ganti kerugian tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
- 5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan bidang tanah milik Penggugat seluas 209.600 m² (dua ratus sembilan ribu enam ratus meter persegi) atau 20,96 ha (dua puluh koma sembilan puluh enam hektar) yang terletak di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti sedia kala dan tidak terdapat beban apapun di atasnya;
- 6. Menyatakan Hak Guna Usaha Nomor 01 Tahun 1995 atas nama PT Sarana Subur Agrindotama yang menjadi alas hak penguasaan oleh Tergugat di atas bidang milik Penggugat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan *a quo*, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
- 9. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun Tergugat banding atau kasasi;
- 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 3779 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 2 Januari 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pelaihari, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat, Eva Hayati S.P., dan kawan-kawan, mengaku sebagai pemilik atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 05101 s.d. Sertipikat Hak Milik Nomor 05104 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05094, akan tetapi terbitnya semua sertipikat hak milik tersebut tidak didasarkan pada proses peralihan hak yang sah, karena berdasarkan surat dari Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Kementerian ATR/BPN (bukti TK/PR.32), Tergugat Konvensi dinyatakan sebagai pemegang hak yang beriktikad baik, menggunakan dan memanfaatkan tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 (sekarang Nomor 00175) sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak atas tanah;

Bahwa berdasarkan bukti TK/PR.5, TK/PR.6 dan bukti fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00175, tanggal 31 Maret 1995 tanggal 21 Maret 1995 a.n. PT Saranasubur Agrindotama (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terbukti bahwa tanah objek sengketa

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 3779 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 894,4 ha (delapan ratus sembilan puluh empat koma empat hektar), terletak di Desa Batalang dan Desa Jilatan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, adalah milik Tergugat Konvensi PT Sarana Subur Agrindotama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi EVA HAYATI, S.P., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **EVA HAYATI, S.P.**, 2. **RUDI ANTONI**, 3. **RUSDI**, 4. **RINA NURSANTI**, 5. **DARMAWIL SYAFWAR**, 6. **ARRAHMAN OKTAVIANDA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 3779 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 3779 K/Pdt/2024